

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 153/2535

นางพูน กิ่งโคกกรวด กับพวก

โจทก์

นางสุพร สุวัฒน์โนดม

จำเลย

นางสุพร สุวัฒน์โนดม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 94)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 84หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88,89)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติอย่างไรจึงไม่มีการบังคับที่จะต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติอย่างไรจึงไม่มีการบังคับที่จะ
ต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>